

Bản án số: 138/2025/HS-PT
Ngày 19 - 11 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Anh Tuấn

Các Thẩm phán:

Bà Châu Minh Nguyệt

Bà Hoàng Thị Hải Hà

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phái – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:
Ông Quan Tuấn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 160/2025/TLPT-HS ngày 27 tháng 10 năm 2025, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HS-ST ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Lê Hoàng T, sinh ngày 02/5/1994, tại tỉnh Hậu Giang; CCCD 093094005065, cấp ngày 17/7/2022, nơi cấp: Bộ C cư trú: ấp P, xã T, Thành phố Cần Thơ (địa chỉ cũ: ấp P, xã T, huyện P, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 02/12; giới tính: Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H, sinh năm 1957 (chết) và bà Mai Thị M, sinh năm 1958; có vợ tên Lê Kim H (đã ly hôn) và 01 người con sinh năm 2019; tiền án: 01 lần, ngày 16/4/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (ba) năm tính từ ngày 16/4/2024 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Bản án số 17/2024/HS-ST, đang chịu sự giám sát, giáo dục tại Ủy ban nhân dân xã T; tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (có mặt)

- Bị hại: Ông Bùi Văn L năm 1963 (chết)

Địa chỉ: ấp T, xã V, tỉnh Cà Mau (địa chỉ cũ: ấp T, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu)

Người đại diện hợp pháp của bị hại ông Bùi Văn L1:

1. Bà Phạm Thị Đ năm 1969, (vắng mặt)

2. Chị Bùi Thùy L2 năm 1987, (vắng mặt)
3. Chị Bùi Thị A T1 sinh năm 1989, (vắng mặt)
4. Chị Bùi Thị Mai K năm 2001, (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: ấp T, xã V, tỉnh Cà Mau (địa chỉ cũ: Ấp T, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu), (vắng mặt).

- Bị cáo kháng cáo: Lê Hoàng T, ngày 02/5/1994.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 00 giờ ngày 14/01/2025, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 95C - 068.58 chở các thùng thuốc tây của Công ty P các đại lý ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu. Đến lúc 05 giờ 17 phút cùng ngày, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 95C - 068.58 lưu thông trên tuyến Quốc lộ A hướng Sóc Trăng - Bạc Liêu, khi đến đoạn Km 2170 + 900 thuộc ấp T, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu do ngủ gật, không làm chủ được tay lái, không chú ý quan sát phía trước, khi giạt mình mở mắt thì bị cáo thấy phần đầu xe ô tô tải biển kiểm soát 95C - 068.58 va chạm vào phần đuôi xe mô tô biển kiểm soát 94C1 - 010.21 do ông Bùi Văn L3 điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước gây tai nạn giao thông, hậu quả ông Bùi Văn L4 vong tại hiện trường, xe mô tô biển kiểm soát 94C1 - 010.21 và xe ô tô tải biển kiểm soát 95C - 068.58 bị hư hỏng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường vụ án tại Km 2170 + 900 trên tuyến Quốc lộ A thuộc ấp T, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Đoạn đường có dây phân cách cố định ở giữa, phần đường hướng Sóc Trăng - Bạc Liêu được phân thành 03 làn đường, làn đường ô tô rộng 3,5 mét, làn đường hỗn hợp rộng 3,5 mét, làn đường cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ rộng 2,0 mét, đường được trải nhựa bằng phẳng, tầm nhìn không bị che khuất, tại khu vực xảy ra tai nạn có đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h.

Chọn mép đường bên phải hướng Sóc Trăng – Bạc Liêu làm mép đường chuẩn để đo đạc, chọn trụ điện số 475BL/126 làm điểm mốc. Các dấu vết, phương tiện được đánh số thứ tự từ (1) đến (7) cụ thể như sau: (1) Vết cày có chiều dài 21,0 mét, đầu vết cày đo vào mép đường là 2,3 mét, cuối vết cày kết thúc tại góc chân sau bên phải của xe mô tô đo vào mép đường là 1,9 mét; (2) Vết trượt có chiều dài 4,2 mét, rộng nhất 0,25 mét, đầu vết trượt đo vào mép đường là 0,6 mét, cuối vết trượt kết thúc dưới lưng của tử thi đo vào mép đường là 2,0 mét; (3) Tử thi nằm ngoài lòng đường, hai chân hướng vào trong đường, đo chân phải vào mép đường là 1,1 mét, đo đỉnh đầu vào mép đường là 2,5 mét; (4) Vết máu nằm ngay đầu tử thi lan ra xung quanh có kích thước đo được là 1,4 x 1,4 mét; (5) Xe mô tô biển kiểm soát 94C-010.21, tâm bánh trước đo vào mép đường là 0,8 mét, tâm bánh sau đo vào mép đường là 2,2 mét; (6) Xe ô tô biển kiểm soát 95C – 068.58, đo tâm bánh sau bên phải vào mép đường là 2,7 mét, đo tâm bánh sau bên trái vào mép đường là 4,4 mét, đo tâm bánh trước bên phải vào

mép đường là 2,6 mét, đo tâm bánh trước bên trái vào mép đường là 4,3 mét; (7) Cản xe ô tô bị rơi có kích thước 1,6 x 0,54 x 0,4 mét, đo vị trí xa nhất vào mép đường là 5,1 mét, đo vị trí gần nhất vào mép đường là 3,5 mét; đo đầu dây phân cách đến đầu vết cày (1) là 53,5 mét; đo vị trí vuông góc của đầu vết cày (1) tại mép đường vào trụ biển báo tốc độ tối đa cho phép hướng Sóc Trăng - Bạc Liêu là 1,6 mét; đo đầu vết cày (1) vào đầu vết trượt (2) là 13,0 mét; đo đầu vết cày (1) vào tâm bánh sau bên phải xe ô tô là 17,8 mét; đo đỉnh đầu tử thi vào tâm bánh sau xe mô tô là 4,2 mét; đo tâm bánh trước xe mô tô vào tâm bánh sau bên phải xe ô tô là 4,4 mét; đo tâm bánh trước bên phải xe ô tô vào điểm xa nhất của cản xe (7) là 2,4 mét; đo tâm bánh sau xe mô tô vào điểm mốc là 10,8 mét.

Kết quả khám nghiệm phương tiện thể hiện:

- Kết quả khám nghiệm xe ô tô biển kiểm soát 95C - 068.58 ghi nhận:

Xe ô tô tải, biển kiểm soát 95C-068.58, số máy: ND556387D4CB, số khung RMHA49KHANT072033 xe có kích thước 5630 x 1830 x 2555 mm; cạnh hông phía trước bên phải có vết lõm, trầy xước kích thước 0,08 x 0,06 mét, vị trí cao nhất đo xuống mặt đường là 1,58 mét; cản xe bị rơi khỏi vị trí kích thước 1,6 x 0,54 x 0,4 mét, thân cản có biển số trước, bên phải cản bị vỡ, trầy xước kích thước 0,3 x 0,45 x 0,2 mét; đèn sương mù bị rơi khỏi vị trí; cụm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu bên phải bị vỡ; gương chiếu hậu bên phải bị trầy, kích thước 0,03 x 0,002 mét, vị trí cao nhất đo xuống mặt đường là 1,37 mét.

- Kết quả khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 94C1-010.21 ghi nhận:

Xe mô tô biển kiểm soát 94C1-010.21 số máy: F4A5185970, số khung 4EH0B0122010, xe có chiều dài 1,8 mét, chiều ngang 0,64 mét, chiều cao 1,2 mét; gương chiếu hậu bên trái bị mất; cần thắng tay phải bị gãy; bửng bên phải bị bào mòn, trầy xước; gác chân trước bên phải bị trầy xước, nứt vỡ; gác chân sau bên phải bị bào mòn; pô xe bị bào mòn; gác chân sau bên trái bị gãy; ốp lọc gió bị vỡ; cụm đèn và phần đuôi xe bị vỡ; biển số xe bị biến dạng, cong từ sau ra trước.

- Kết quả khám nghiệm tử thi: Kết luận giám định tử thi số: 30/KLGĐTT-PC09 ngày 14/02/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh B kết luận: Nguyên nhân chết của ông Bùi Văn L5 chấn thương sọ não hở.

- Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với bị cáo Lê Hoàng T1 Trung tâm Y tế H3, tỉnh Bạc Liêu cho kết quả âm tính.

- Bị cáo Lê Hoàng T2 giấy phép lái xe ô tô hạng B2 do Sở giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 30/11/2020, có giá trị đến ngày 30/11/2030.

Cáo trạng số 20/CT-VKS-HS ngày 25/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7, tỉnh Cà Mau) truy tố bị cáo Lê Hoàng T3 tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Từ nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HS-ST ngày 29/7/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, tỉnh Cà Mau đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng T tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 38; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Hoàng T4 (H2) năm tù. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HSST ngày 16/4/2024 của Toà án nhân dân huyện Tri Tôn, (nay là Toà án nhân dân Khu vực 14), tỉnh An Giang, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 08/8/2025, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm và đề nghị: Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, mức hình phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HSST ngày 27/7/2025 của Toà án nhân dân khu vực 7, tỉnh Cà Mau.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 05 giờ 17 phút ngày 14/01/2025, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 95C - 068.58 lưu thông trên tuyến Quốc lộ A hướng Sóc Trăng - Bạc Liêu, đến đoạn Km 2170 + 900 thuộc ấp T, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu do ngủ gật, không làm chủ được tay lái, không chú ý quan sát phía trước va chạm vào phần đuôi xe mô tô biển kiểm soát 94C1- 010.21 do ông Bùi Văn L3 điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước gây tai nạn giao thông, hậu quả ông Bùi Văn L4 vong tại chỗ do chấn thương sọ não, hành vi của bị cáo đã vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể: Điều 10 quy định “*Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác...*”; khoản 1 Điều 12 quy định “*Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu*

với xe phía trước cùng làn đường hoặc phân đường” và điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định số 168/NĐ-CP quy định “Điều khiển xe không quan sát...”.

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nên bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi do mình gây ra.

Tại Bản án hình sự số 17/2024/HSST của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn đã xử phạt bị cáo mức án 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, nhưng bị cáo tiếp tục điều khiển xe Ô tô không tuân thủ các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mặc dù hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện với lỗi vô ý nhưng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt từ 01 năm đến 05 năm, khi quyết định hình phạt cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo mức án 02 năm tù là tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, nên cần giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Cà Mau.

[4] Xét đề nghị của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy, đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật nên được chấp nhận.

[5] Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HSST ngày 29/7/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Cà Mau không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Lê Hoàng T phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Hoàng T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HS-ST ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Cà Mau.

2. Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2.1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 38; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lê Hoàng T4 (H2) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2.2. Buộc bị cáo Lê Hoàng T5 hành hình phạt 01 (một) năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thành 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, theo Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2024/HS-ST ngày 16/4/2024 của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 14), tỉnh An Giang.

2.3. Căn cứ khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự: Tổng hợp hình phạt của hai Bản án, buộc bị cáo Lê Hoàng T6 chấp hành hình phạt chung là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

3. Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2025/HSST ngày 29/7/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7, tỉnh Cà Mau không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Hoàng T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Toà PT TANDTC tại TP .
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- TAND Khu vực 7;
- VP CQĐT (PC01) Công an tỉnh;
- Phòng HSNV C1
- Phòng THADS khu vực 7;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.

(Đã ký)

Bùi Anh Tuấn